

감사결과 처분요구서

처분요구번호	2020-080	처분요구일자	2020.12.00.
처 분 종 류	경고(○○○(주) ◇◇◇ AAA)		
관 계 부 서	☆☆☆처		
제 목	채용우대 및 승진인사 부적정		

지 적 내 용

○○○(주) ◇◇◇(AAA)은 ~~~하고 있으며, ◇◇◇ 선임 시 인천국제공항공사 사장과 「경영성과 협약서」를 체결(20XX.XX.XX.) 하였다.

위 「경영성과 협약서」 제4조(◇◇◇의 권한과 책임)에 의하면 ◇◇◇의 직무수행과 관련된 권한은 회사 정관 및 「경영성과 협약서」에서 정하는 바에 의해 보장되며, 그 밖의 ◇◇◇의 권한과 책임은 회사 이사회 의결을 거쳐 정하는 관련 규정을 따르도록 되어 있다.

○○○(주)는 직원을 채용하는 경우 「취업규칙」 및 「인사규정」에 정하고 있는 기준에 따라 채용 절차를 진행하여야 하며, 「취업규칙」 제12조(수습)에 따르면 신규로 채용된 자는 최초로 근무를 개시한 날로부터 3개월간을 수습으로 하고 하자가 있어 근무가 현저히 곤란하다고 인정되는 경우에는 본 채용을 취소할 수 있도록 되어 있다. 또한 채용된 직원의 승진에 관해서는 「인사규정」 제30조(승진 소요 최저기간)에 당해 직급에서 2년 이상을 재직하도록 규정되어 있다.

한편 ○○○(주)는 2018년 제5차 이사회 결과¹⁾에 따라 일반직 직원 2~3급 2명을 포함한 채용계획을 수립하고 채용광고 및 원서접수, 서류전형, 필기 및 면접전형 등을 절차를 통해 일반직 직원 1명(BBB)을 3급으로 채용(2018.09.07.) 하였다.

가. 채용우대 관련

1) 2018년 제5차 이사회(2018.08.01.) 직제규정 개정(안) : 하반기 예정된 추가 인수사업과 관련하여 시급한 기계, 전기 분야 등의 전문 인력을 확보하기 위한 일반직 2급 및 4급 증원

○○○(주) 「취업규칙」 제5조 및 제6조에 따라 직원의 임용은 자격·경력을 기초로 시험성적·근무성적, 기타 능력의 실증에 의하도록 하고 있으므로 특정분야의 업무 경험이 필요한 경우 응시자격 요건과 우대사항을 직무 수준에 맞게 설정한 후 채용공고 하여야 하며, 채용절차는 채용공고 한 바와 같이 진행하여야 한다.

그러나 상기 BBB가 채용될 당시 ○○○(주)의 채용계획(안) 및 채용공고에는 2~3급 등급 사이에 경력이 명확히 구분되어 있지 않으며, 그 결과 필기전형과 면접전형 진행 시 BBB를 2급에 상당하는 등급으로 채용 평가를 진행한 것인지 3급으로 간주하여 평가한 것인지도 불분명하다.

그런데도 ◇◇은 해당 직원을 신규 채용하는 내부분서²⁾에 ‘6개월 경과 후 업무수행 및 역량평가를 통하여 채용품의 조건인 2급(부장)으로의 승진을 검토하도록 할 것’이라는 의견사항을 기재하여 BBB를 3급(차장)으로 채용하였다.

【표1】 채용계획 및 자격요건 등

구 분		주요내용	비고
채용분야 및 인원		일반직 2~3급 2명	
자격요건	차장/부장급 (2~3급)	토목/기계/전기/통신분야의 시설/시스템 운영 및 유지관리용역 사업관리 또는 용역 참여 경력 10년 이상인 자	2급과 3급 사이 경력 구분 없음

※ ○○○(주) 제출자료 재구성

◇◇의 이러한 행위는 채용 당시의 「취업규칙」 및 「인사규정」에 “조건부 채용”이라는 기준이 없었을 뿐만 아니라 채용공고문에도 명시되어 있지 않은 “조건부 승진임용 우대 채용” 혜택을 BBB에게 부여하는 것으로 관련규정의 위반과 더불어 「경영성과 협약서」에 부여된 권한의 적정한 사용이라고 볼 수 없다.

2. 승진임용 관련

2) ◇◇◇◇◇-1274(2018.09.27.) (신규채용) BBB

○○○(주) 「인사규정」 제26조에 따르면 승진임용은 근무성적평정, 경력평정, 기타 능력의 실증에 의하고, 최근 2개년의 평가점수가 90점 이상인 자를 대상으로 승진후보자 명부를 작성하여 시행하도록 하고 있으며, 2019.01.29.에 신설된 제30조(승진소요 최저기간)에 따르면 승진을 위해서는 당해 직급에서 2년 이상을 재직하여야 한다.

따라서 2018.09.07.에 채용된 BBB는 신설된 「인사규정」 제30조의 당연 적용 대상자이므로 채용이후 2년 이상이 경과 되었을 때 2개년의 평가점수가 90점 이상인 경우에 한해 인사위원회의 심의를 통해 승진을 결정하여야 한다.

그러나 ◇◇은 BBB가 신설된 「인사규정」 제30조의 적용을 받는 대상자라는 사실을 인지하였음³⁾에도 채용당시 인사발령 문서에 “6개월 경과 후 업무수행 및 역량평가를 통하여 채용품의 조건인 2급(부장)으로의 승진을 검토하도록 할 것”이라는 조건을 부여하였다는 사유만으로 별도의 인사평가를 거쳐 BBB만을 대상으로 하는 2019년도 제7차 인사위원회(위원장 ◇◇, 2019.3.27)에 부의하여 3급(차장)에서 2급(부장)으로 승진임용(2019.04.01.) 하였다.

이러한 ◇◇의 인사권 행사는 채용 당시에 「취업규칙」 및 「인사규정」에 규정하고 있지 않는 “조건부 채용 우대”를 합리화하기 절차의 동원일 뿐만 아니라 「인사규정」 제30조(승진소요 최저기간)에 규정한 승진임용의 원칙을 ◇◇ 스스로 위반함으로써 인사운영의 공정성을 훼손하는 결과를 초래하였다.

관계부서 및 해당부서 의견

○○○(주)는 향후 채용 및 승진에 관한 「인사규정」을 보완·개정하여 철저히 준수하겠다고 답변하였다. 다만, 확인서 및 질문서의 답변을 통해 조건부 채

3) 인사규정 개정(안)에 대한 2019년 제1차(2019.01.31.) 이사회 심의·의결 시 ◇◇은 BBB의 승진 관련 내용을 구두로 이사회에 보고한 사실이 있음(근거: 이사회 회의록)

용과 승진 임용 관련해서는 다음과 같은 내용의 의견을 제시하였다.

가. 조건부 채용 관련

위 관련 신규채용 계획은 전문분야의 인력을 채용하는 긴급한 채용으로 지원자 부족을 염두에 두어 채용 조건을 2~3급으로 공고하였고, 채용전형 결과 합격자는 조건을 충족하여 2급 임용이 명시적이거나 경력직을 채용함에 있어 검증기간을 두는 차원으로 6개월 경과 후 평가를 거쳐 2급으로 임용하였다고 주장하였다.

그러나 채용계획 방침 수립 및 공고를 확인한 결과, 2~3급에 대한 자격구분(경력 10년 이상 동일 조건)이 없어 2급 임용이 명시적이었다는 주장은 사실에 입각한 주장이 아니며, 해당 인력이 2급에 상당했다면 사규상 근거가 없는 6개월의 검증기간을 둘 것이 아니라 채용당시의 「취업규칙」 제12조(수습기간)에 근거해 명확히 2급으로 채용하고 수습기간을 두어 업무역량을 검증하여 정식으로 보직을 부여하는 것이 규정에 따른 합리적인 업무처리라 할 것이다.

나. 승진 관련

신규 임용 시 승진관련 조항이 부재하였고, BBB의 승진에 관해서는 조건부 채용 후 검증기간 중에 「인사규정」 개정(승진제한 조항 추가) 절차를 이행하는 2019년 제1차 이사회에서 해당 상황 보고 후 인사위원회를 통해 승진을 시행하였다고 주장하였다.

그러나 승진 관련 조항이 부재하여 승진 인사권을 위와 같이 사용하였다는 답변은 전문 □□인으로서 책임 있는 회사 □□이라고 볼 수 없으며, 특정인원에 한정된 조건부 채용은 사규상 근거가 없는 인사권의 부적절한 행사로 해석함이 타당하다.

또한 ◇◇은 BBB의 승진관련 상황을 이사회에 보고하였다고 주장하고

있으나 2급으로 한정하여 채용공고 하지 않았음에도 이사회에 답변 시 마치 2급으로 한정된 것처럼 답변하여 이 건과 관련한 이사회 논의는 치유할 수 없는 하자에 해당하며, 비록 이사회에 이 건 상황을 보고하였더라도 이사회는 「인사규정」 개정에 대한 심의·의결하는 기구로 직원 승진 결정에 대한 권한이 없으므로 구두보고를 했다는 사실만으로 위 승진 처리행위가 적정했다는 ○○의 주장을 받아들이기에는 한계가 있다.

【표2】 BBB 승진 상황 관련 이사회 회의록 녹취

발언자	발언 주요내용	사실관계
AAA	본 규정을 적용하기 전에 이사님들에게 사전 보고 드리고 집행해야 할 내용일 있어서 말씀 드리면, 작년 9월에 BBB 팀장을 채용하는 과정에서 채용공고에는 2급으로 공고를 냈지만 합격한 직원에 대하여 경력직원의 능력 검정을 강화하기 위해 6개월 기간을 관찰평가한 후 2급으로 승진을 시키도록 조건을 부여하였습니다. (이하 생략)	채용 시 2~3급으로 공고함
CCC 감사	그 직원이 채용 당시 공고에는 2급으로 내어 채용이 됐는데, 채용했을 때는 3급을 줬다는 말씀이시죠? 그럼 그게 기록에는 남아 있습니까? (인사팀장) 내부품의에 남아 있습니다.	
DDD 이사	채용 당시에는 2급으로 공고를 냈고, 채용을 했을 때는 6개월의 경과 이후 근무평가를 통해 2급으로 승진을 시킨다는 내부품의를 ○○님께서 받으셨다는 말씀이시죠? (EEE 이사) 예, 그렇습니다.	

※ ○○○(주) 제출자료 재구성

조치할 사항

사장(☆☆☆처장)은 「경영성과 협약서」 제4조에 정해진 ○○의 권한 및 책임을 성실히 이행하지 않은 ○○○(주) ○○ AAA에 대하여 공사의 「출자회사관리규정」 제14조에 따라 경고조치하시기 바랍니다. (경고)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략